



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/31/2021
מס' בקשה: 6/338/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובע:
(המבקש)

אהרונאי אהרון, ת.ז. 012112330
האיילות 64, גבעת זאב
טל': 054-6573395

נגד

הנתבעים:
(המשיבים)

1. אברהם שמואל יעקב אברהם, ת.ז. 038762670

2. אברהם נאווה, ת.ז. 021624705

3. סטשבסקי שמואל, ת.ז. 050890409

4. סטשבסקי חיה, ת.ז. 051696854

5. וויזל יעקב יוסף, ת.ז. 061276382

6. וויזל אסתר, ת.ז. 052993136

7. בוקסבוים חיים מאיר, ת.ז. 031780919

8. בוקסבוים מרים בלומה, ת.ז. 038301610

באמצעות ב"כ: עו"ד נוטוביץ חיים דן
רבי יהודה הנשיא 102, אלעד
טל': 0506786114

9. נציגות הבית המשותף ברחוב אבן גבירול 7, אלעד
על ידי מר יעבץ יצחק גל, ת.ז. 025733072

החלטה

לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן מכוח תקנה 41(א)(3) המורה על מחיקת התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/31/2021
מס' בקשה: 6/338/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות וההליכים

1. עניינה של התביעה בבית המשותף ברחוב אבן גבירול 7 אלעד, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 16.3.2010, והידוע כחלקה 10 בגוש 5760 (להלן - **"הבית המשותף"**).
2. הבית המשותף מורכב משישה מבנים בהם חמש קומות ו-63 יחידות. לבית תקנון מוסכם מתאריך 16.3.2010 (להלן - **"התקנון המוסכם"**).
3. התובע, אהרון אהרוני, הוא הבעלים של תת חלקה מספר 13 בבית המשותף, הנמצאת בקומת הקרקע (להלן - **"התובע"**).
4. הנתבעים 1-2, אברהם שמואל ואברהם נאוה, הם בעלי הזכויות של תת חלקה מספר 15 בבית המשותף, הנמצאת בקומה הראשונה (להלן - **"הנתבעים 1-2"**).
5. הנתבעים 3-4, סטשבסקי שמואל וסטשבסקי חיה, הם בעלי הזכויות של תתי חלקות מספר 16-17 בבית המשותף, הנמצאים בקומה הראשונה והשנייה (להלן - **"הנתבעים 3-4"**).
6. הנתבעים 5-6, וויזל יעקב ווויזל אסתר, הם בעלי הזכויות של תת חלקה מספר 19 בבית המשותף, הנמצאת בקומה השלישית (להלן - **"הנתבעים 5-6"**).
7. הנתבעים 7-8, בוקסבוים חיים מאיר ובוקסבוים מרים בלומה, הם בעלי הזכויות של תת חלקה 21 בבית המשותף, הנמצאת בקומה הרביעית (להלן - **"הנתבעים 7-8"**).
8. הנתבעת 9, היא נציגות הבית המשותף ברחוב אבן גבירול 7, אלעד, ע"י מר יעבץ יצחק גל מדירה מספר 3 (להלן - **"הנתבעת 9"** או **"הנציגות"**). הנציגות בהליך צורפה בשלב יותר מאוחר אשר יפורט בהמשך, ותפקידה לייצג את שאר הנתבעים שאינם מיוצגים על ידי עורך הדין אשר מייצג את נתבעים 1-8.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/31/2021
מס' בקשה: 6/338/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. הנתבעים 1-8 המפורטים להלן יקראו הנתבעים (להלן – "הנתבעים").

תמצית טענות התובע בכתב התביעה

10. בכתב התביעה טען התובע כי הנתבעים מסרבים לתקן את הצינור המשותף של הבניין דרכו נשפכים מי שופכין לדירתו ובנוסף לכך, נטען כי הנתבעים 1-2 גרמו לחורים בגג אשר מכניסים מים לדירת הנתבע. לפיכך, הסעד המתבקש הוא צו עשה לתיקון הביוב, תיקון גג הנתבע וכמו כן לחייב את הנתבעים בהוצאות המשפט.

תמצית טענות הנתבעים בכתב ההגנה

11. לשיטת הנתבעים, התובע הוא "עבריין בנייה" ובחפירותיו פגע בצינור בור הביוב שתחת חצירם של נתבעים 1-2. מקור הנזילה בבור ביוב שמקומו צריך להיות בחצר המסומנת בתסריט הקבלן ולא בדירת המגורים שנבנתה באופן לא חוקי, לפיכך האשם בנזילה הוא התובע עצמו שבחר לשנות את מיקום בור הביוב לפני עשור ופגע בצנרת ובקווי הביוב של הבניין בתוך ביתו.

תיאור מהלך הדיון בקצרה

12. בתאריך 18.2.2021 התקבלה החלטה במסגרתה יש לצרף את הנציגות כנתבעת בתיק.

13. בתאריך 18.3.2021 הודיעו הנתבעים כי מאחר שמדובר בבית משולב עם חצרות מדורגים לא קיימת נציגות לבית המשותף.

14. בהתאם לכך בתאריך 21.3.2021 התקבלה החלטה, לפיה, ככל שאין נציגות למבנה מספר 2 על התובע להוסיף כנתבעים את כל בעלי הדירות, כך שכל בעלי עשר הדירות יהיו צדדים בתיק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/31/2021
מס' בקשה: 6/338/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. בתאריך 5.5.2021 התקיים דיון מקדמי שני בתיק (להלן – **"הדיון השני"**), במסגרתו הוחלט כי הנתבעים 9-16 ממבנה מספר 2, יוחלפו בנציגות הבית המשותף ברחוב אבן גבירול 7, אלעד, על ידי מר יעבץ יצחק גל מדירה מספר 3.

16. בתאריך 3.11.2021 התקיים דיון מקדמי שלישי בתיק (להלן – **"הדיון השלישי"**), במסגרת הדיון הצדדים הגיעו להסכמות על כך שיינתן פסק דין על בסיס חוות דעתו של המומחה המוסכם, עם זאת התובע ביקש שהות כדי לחשוב על סילוק סופי ומלא של כל הטענות והעילות בתביעה. בהתאם לכך, הוחלט לקבל את בקשת התובע ובית המשפט אפשר לו להודיע את עמדתו לעניין סיום ההליך עד לתאריך 14.11.2021.

17. בתאריך 14.11.2021 הודיע התובע כי הוא דוחה את הצעת הנתבעים.

18. בתאריך 3.1.2022 התקיים דיון הוכחות בתיק, במסגרת הדיון נוכחתי כי חקירתו הראשית של התובע ללא ייצוג ובמתכונת הנוכחית שלה תביא לסרבול הדיון ולהארכתו שלא לצורך. לפיכך, מכוח סעיף 75(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **"חוק המקרקעין"**) קבעתי כי עדותו הראשית של התובע תוגש עד לתאריך 20.1.2022 באמצעות תצהיר עדות ראשית שאליה יצרף התובע את ראיותיו.

19. עוד הוחלט כי עד לתאריך 13.1.2022 יודיעו הנתבעים האם הם מסכימים להצעת הסדר פשרה שהוצעה במהלך הדיון וככל שהנתבעים ישיבו בשלילה בעניין הצעת התובע להסדר פשרה, יגיש התובע כאמור את התצהיר עד לתאריך 20.1.2022.

20. בתאריך 19.1.2022 הוחלט לאפשר לצדדים הארכה למועדים שנקבעו בעשרה ימים. בתאריך 30.1.2022 מאחר שלא השכילו הצדדים להגיע להסכמות אשר מסיימות את המחלוקת הוחלט כי על התובע להגיש תצהיר עדות ראשית עד לתאריך 14.2.2022.

21. בתאריך 14.2.2022 הגיש התובע מסמך המתיימר להיות תצהיר עדות ראשית מטעמו (להלן – **"המסמך שהגיש התובע"**) ובתאריך 23.2.2022 הגישו הנתבעים בקשה לדחיית תצהיר עדות ראשית שהגיש התובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/31/2021
מס' בקשה: 6/338/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. בהתאם לכך, בתאריך 28.3.2022 התקבלה החלטה בעניין המסמך שהגיש התובע. במסגרת ההחלטה נקבע כי מסמך זה לא תצהיר הוא והוא אף מנוגד ובניגוד לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – "התקנות" או "תקנות סדר דין אזרחי"). כמו כן הוחלט כי אם עד לתאריך 14.4.2022 לא יגיש התובע תצהיר עדות ראשית כדן, אראה בכך "חוסר מעש" מצידו, על כל המשתמע מכך לרבות לעניין תקנה 45(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי.

23. משלא טרח התובע להגיש את תצהירו, ולאחר שהות שניתנה לו, בתאריך 11.5.2022 ניתן פסק מכוח תקנה 41(א)(3) לתקנות המורה על מחיקת התביעה ובהתאם לתקנה 41(ג) לתקנות נפסק כי ככל שתוגש על ידי התובע תביעה חדשה היא תמשיך מהשלב שבו נמחקה ובכפוף לנשיאה בהוצאות הנתבעים בסך כולל של 1,500 ₪ (להלן – "פסק הדין").

24. בעקבות תוצאות פסק הדין, בתאריך 30.5.2022 הגיש התובע בקשה לביטול פסק דין ובתאריך 20.6.2022 הגישו הנתבעים את תגובתם לבקשה לביטול פסק דין.

תמצית טענות התובע בבקשה

25. תצהיר העדות הראשית היה מוכן לאימות עורך דין ולהגשה עוד מחודש פברואר, אך עם זאת לא הוגש מאחר שהנתבעים הפרו את תנאי הסכם הפרשה שהוצע לתובע ביוזמתם.

26. התובע הלך שולל על ידי הנתבעים ובא כוחם אשר הבטיחו לו שעוד בתחילת חודש פברואר תוחלף בריכת הביוב.

27. ביום 4.4.2022 בא כוח הנתבעים ערך את הבקשה להארכת מועדים והתחייב לשלוח אותה למפקח ולבית משפט שלום. אולם, להפתעת התובע גילה כי בא כוח הנתבעים כלל לא שלח את הבקשות ובניגוד גמור לכך, בתאריך 16.5.2022 הגיש בקשה לפסק דין בהיעדר הגנה לבית משפט השלום.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/31/2021
מס' בקשה: 6/338/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. לפיכך, המפקח על רישום מקרקעין מתבקש להורות על ביטול פסק הדין ועל מועדים חדשים, בנוסף לכך יש להורות על קיום החלטת המומחה לרבות החלפת הביוב, כמו כן יש לחייב את הנתבעים בהוצאות משפט ולהורות למזכירות לשכת המפקח להחזיר למבקש את סכום הפיקדון שהופקד בסך 600 ₪.

תמצית טענות הנתבעים בתגובה לבקשה

29. התובע מטריח את בית המשפט, פועל בחוסר תום לב ובניגוד לתקנות וסדרי הדין, התובע מנסה להימנע מתשלום לעורך דין, התנהגות זו גורמת לסרבול ההליך ובנוסף לפגיעה בנתבעים - שבא לידי ביטוי בעלויות מיותרות כדי להשיב לבקשה זו.

30. בתאריך 4.4.2022 סיכמו הצדדים על פגישה וזאת כדי למצות את ההליך ולהגיע להסדר פשרה.

31. עם זאת ההסדר הפשרה לא נחתם, וכמו כן כראיה לכך בתאריך 11.5.2022 הנתבע שלח בקשה למפקח על רישום מקרקעין שכותרתה "בקשה דחופה לקבוע דיון דחוף להכרעה שיפוטית", לפיכך אין מקום לטענות התובע בנושא זה.

32. ככל שבחר התובע להפר את הסיכום להארכת מועדים היה עליו לפעול כלשון המפקח על רישום מקרקעין ולהגיש את התצהיר עדות ראשית מטעמו כדין.

דיון והכרעה

33. לאחר עיון בבקשה ובתגובה לה, החלטתי שדין הבקשה להידחות. להלן נימוקיי.

34. תקנה 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעת כי בית המשפט אחראי על ניהול ההליך השיפוטי ולשם כך עליו ליזום אם נדרש, ולהחליט כל החלטה לפי התקנות במטרה לקדם את התנהלותו של הליך גילוי האמת ועשיית צדק ראוי והוגן.

35. תקנה 3(ב) לתקנות קובעת כי :

"חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי תקנות אלה, וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/31/2021
מס' בקשה: 6/338/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התכלית הדיונית, ובכלל זה העמדת הפלוגות האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין, מיקודן, בירורן והכרעה בהן.

36. תקנה 45 (ב) לתקנות קובעת כי :

"הורה בית המשפט שעל תובע או מבקש לעשות דבר שבסדרי דין או שבנוהג בתוך מועד או זמן, והתובע או המבקש לא עשה כן, ניתן למחוק את כתב הטענות הנוגע בדבר, בלא החלטה שיפוטית, ובלבד שניתנה לו התראה כאמור בתקנת משנה (א); ניתן טעם מדוע לא יימחק ההליך – יחליט בית המשפט בעניין."

37. אומנם בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי אפשר לבקש מבית המשפט לבטל החלטה שניתנה במעמד צד אחד ובית המשפט רשאי לבטל את החלטתו וזאת בהתאם לאמור בתקנה 131 :

"נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו; הוראה זו לא תחול על פנייה לבית המשפט לפי תקנה 33(ד)". (ההדגשה כאן ובהמשך אינה במקור, מ"פ)

38. ככלל, בעל דין יכול להשיג על פסק דין שניתן נגדו במועדים הקבועים לכך בתקנות. אך עם זאת, בעל הדין אינו רשאי לבקש מבית המשפט שנתן את פסק הדין לדון בתיק מחדש כאילו לא ניתן פסק דין – החריג היחיד לכך הוא הגשת בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד [ראו: רע"א 8566/14 אבי גרבלי נ' עיריית אשדוד, פסקה 6 (נבו 05.05.2015)].

39. אלא שבעניינו אין מדובר בהחלטה שניתנה במעמד צד אחד ואסביר. בהחלטה שניתנה בתאריך 28.3.2022 הותרה התובע כי אם עד לתאריך 14.4.2022 לא יגיש תצהיר עדות כדן, אראה בכך "חוסר מעש" מצידו, על כל המשתמע מכך לרבות לעניין תקנה 45(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי.

40. תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן – "התקנות הישנות") מורה כי :



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/31/2021
מס' בקשה: 6/338/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

156. (א) נבצר מבית המשפט לדון בתובענה או להמשיך את הדיון בה מחמת חוסר מעש מצד בעל דין, רשאי בית המשפט או הרשם או המזכיר הראשי של בית המשפט על דעת עצמו, ליתן הודעה לבעלי הדין או למי שבית המשפט הורה ובדרך שהורה לבוא וליתן טעם מדוע לא תימחק התובענה.

(ב) לא ניתן כל טעם, בתוך שלושים ימים מיום ההמצאה או פרק זמן ארוך יותר שנקבע בהודעה, יראו את התובענה כתובענה שנמחקה.

(ג) בית המשפט או הרשם רשאי למחוק את התובענה אם הטעם שניתן אינו מניח את דעתו.

(ד) המצאת ההודעה לפי תקנת משנה (א) יכול שתיעשה באמצעות הדואר, לפי המען הרשום במסמך שהוגש לבית המשפט או לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין, ויראו אותה כהודעה שהומצאה כדין ביום העשירי שלאחר המשלוח.

41. התקנה המקבילה לתקנה 156 לתקנות הישנות היא תקנה 41(א)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות המורה כי:

" 41. (א) בית המשפט רשאי להורות על מחיקת כתב תביעה בכל עת על יסוד אחד מנימוקים אלה:

- (1) כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה;
- (2) מכתב התביעה עולה כי התביעה היא טרדנית או קנטרנית;
- (3) התובע מתמיד, באופן שאינו מניח את הדעת, להימנע מלקיים הוראה מתקנות אלה או נמנע מלקיים החלטה או הוראה של בית המשפט;
- (4) כל נימוק אחר שלפיו הוא סבור שראוי ונכון למחוק את התביעה.
- (ב) מחיקת כתב תביעה לפי תקנות אלה אינה מהווה מעשה בית דין.
- (ג) בית המשפט רשאי להתנות את מחיקת כתב התביעה בתנאים, ובין השאר, להורות כי דיון בתביעה חדשה יימשך מהשלב שבו נמחקה התביעה הנוכחית.

42. כבר נקבע לא פעם, שאי אפשר לבקש ביטול פסק דין שניתן מכוח תקנה 156 לתקנות הישנות ותקנה 41(א)(3) לתקנות החדשות בהתאמה [ראו והשוו רע"א 2373/17 אוריון נ' טולציס, בפסקה י (נבו 27.4.2017)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/31/2021
מס' בקשה: 6/338/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בית המשפט המחוזי התייחס לכך בת"א (מחוזי י-ם) 20341-04-20 פלוני נ' שערי ירושלים ניקיון והשקעה בע"מ, פסקה 5 (נבו 14.09.2020), באומרו כי:
"מעט שהתביעה נמחקה מחמת חוסר מעש על-פי תקנה 156 בתקנות, לא ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הדין, אלא הדרך היחידה להשיג על פסק הדין היא בהגשת ערעור או שניתן להגיש תביעה חדשה במקום זו שנמחקה. פסק דין המוחק תביעה מחמת חוסר מעש (על-פי תקנה 156), אינו בגדר "החלטה על-פי צד אחד או שניתנה בהיעדר כתבי טענות מצד שני"

43. פסיקה זו יושמה כאמור גם על התקנות החדשות [וראו מיני רבים למשל תאד"מ (שלום י-ם) 24196-01-22 שומרה חב' לביטוח בע"מ נ' עמרן הישאם עבדאללה גיבארה (נבו 09.08.2022) ; ת"א (שלום י-ם) 63192-05-19 מיגל אנחל לריוס פרס נ' אוטו פאר - שותפות שבו (נבו 01.07.2022) ; ת"א (שלום י-ם) 60520-08-20 עירית ירושלים נ' מנורת המאור נוח יעקב מזרח - ירושלים (נבו 07.06.2022)].

44. כך שמחיקת התביעה אינה מהווה מעשה בית דין. הסנקציה המוטלת על תובע בשל מחיקת התביעה, היא כי יפסיד את האגרה ששילם וככל שירצה להגיש תביעה יצטרך הוא להיכנס לסוף תור הממתינים בבית המשפט בכללותו, תוך שיישא באגרה נוספת [ראו והשוו ע"א 32/89 גולן נ' עלוני פ"ד מ"ו (3), 665 בפסקה 10 (1992) ; ת"א (י-ם) 8730/98 שיא רהיט בע"מ נ' כל העיר (נבו 22.6.2000)].

45. מצאתי לדחות את טענת התובע, לפיה בא כוח הנתבעים לא שלח את הבקשה המשותפת להארכת מועד כפי שהובטח לו בתאריך 4.4.2022. ראשית, לא צורפה כל הוכחה לטענה זו ובנוסף לכך, גם בבקשתו לביטול פסק הדין התובע לא צירף כלל תצהיר לאימות טענותיו.

46. גם אם יש דברים בטענה זו, אין להתעלם מהעובדה כי אף אם הייתה מוגשת בקשה מסוימת מצד הנתבעים לבית המשפט, על התובע עדיין מוטלת האחריות לבדוק האם הבקשה אושרה. משלא קיבל התובע כל החלטה בעניין אישור על הארכת מועד אין הוא יכול להסיק על דעת עצמו שהבקשה אושרה ועל כן כל עוד לא אושרה, היה על התובע לפעול בהתאם ללוח הזמנים שנקבע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/31/2021
מס' בקשה: 6/338/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. אוסיף כי מהשתלשלות העניינים בתיק, אין חולק על כך שהתנהלותו הדיונית של התובע אינה מקובלת. התובע מתמיד באופן שיטתי להימנע מלקיים החלטות שיפוטיות. הדבר מגיע לידי ביטוי בכך שהתובע מקפיד לשלוח בקשות ומסמכים המתיימרים להיות תצהירים שאינם עומדים בהגדרות החוק ובתקנות סדר הדין האזרחי.

48. לא נעלמה מעייני העובדה כי בחלק זה של ההליך התובע בחר שלא להיעזר בעורך דין. כידוע, בהתאם לתקנה 170 לתקנות רשאי התובע לייצג את עצמו, אך עם זאת יש לשים לב לכך שתקנה 170 לתקנות מורה כי את הפעולות בייצוג, בין שהייצוג הוא על ידי עורך דין ובין שלא יש לבצע **כדין**, כלומר, בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי.

49. לפיכך, משלא פעל התובע לתיקון הפגם לאחר שהוזהר מספר פעמים ומשלא הגיש את תצהירו כראוי, לא היה מנוס אלא להשתמש בסמכותי מכוח הוראה 41(א)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי ולהורות על מחיקת התביעה וזאת כאמור לאחר שניתנו לתובע כמה הזדמנויות לתיקון הפגם בתצהירו לקיום החלטות בית המשפט.

50. אוסיף כי התנהלות התובע מנוגדת לרוח התקנות סדר הדין החדשות - חוסר הרצון מצדו לקיים את החלטות בית המשפט לאחר שניתנו לו הזדמנויות לכפר על מחדליו עולה לכדי זלזול בבית המשפט זאת בניגוד מפורש לתקנה 3(ב) לתקנות (ראו: ע"א (מחוזי ת"א) 68355-12-21 **ציונה הרפז נ' לאה צוריאנו**, פסקה 6 (נבו 05.01.2022)).

51. בהקשר זה, מצאתי לנכון להפנות לדבריו של כב' השופט מ' עציוני ז"ל בע"א 103/71 **יום טוב נורדיה נ' ברוך בכר** (17.1.72): **"אשר לליברליות בשמירה על קיום תקנות סדר הדין ולנטיית בית משפט זה שלא לקפח זכות מהותית בשל פגם פורמליסטי, נטייה זו מצאה לה ביטוי הולם ב-ע"א 189/66 [4], בעמ' 479, לו הייתי שותף גם אני ואשר בו אמר שופט ברנזון כי "הפרוצדורה אינה מיטת סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל דין כדי להכניסו לתוכה כנכה או כבר-מינן".** אולם אין לשכוח כי דברים אלה לא נועדו להתיר את הרסן ולהרשות לכל בעל דין לנהוג בתקנות הדיון כאוות נפשו, רוצה – מקיימן, לא רוצה – אינו מקיימן. אמנם אין הפרוצדורה "מיטת סדום", אבל גם מזרון סתם אין היא שאתה מקפלו וזורקו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/31/2021
מס' בקשה: 6/338/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ממקום למקום. תקנות הדיון – מטרת ליצור מסגרת נאותה כדי לאפשר לצדדים להגיע לחקר האמת, בדרך היעילה ביותר, ולכן מן הראוי כי נקפיד ככל האפשר לקיימן"

סוף דבר

52. הבקשה נדחית. אני מותיר את פסק הדין על כנו.

53. אשר להוצאות הבקשה - תקנה 53 לתקנות מחייבת דיון בשאלת ההוצאות בתום הדיון בבקשה. לאחר ששקלתי את מלוא השיקולים הרלבנטיים לכך, על התובע לשלם לנתבעים, את הוצאות הבקשה, על הצד הנמוך, בסך כולל של 750 ₪. הסכום ישולם על ידי התובע לנתבעים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא ריבית פיגורים לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1961 - מהיום ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ד' אלול תשפ"ב, 31 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה